رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٤٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٦هـ

المَوْضُوعَاتُ

تعويض - تعويض عن عمل مادي - تضرر عقار - رفع الضرر قضاءً - امتناع عن تنفيذ حكم قضائي - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن فوات المنفعة - أجرة المثل - الاستئناس برأي الخبير.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه بأجرة المثل عن فوات منفعة مزرعته - الثابت امتناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة ومنع الضرر اللاحق بمزرعة المدعي جراء توسعة طريق عام؛ مما يتقرر معه خطؤها - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بفوات منفعة مزرعته - استحقاق المدعي التعويض بأجرة المثل عن فوات منفعة مزرعته وفق تقدير الخبير - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".

الوَقَائِع

تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه في يوم ١٤٢٩/٥/٢٣هـ تقدم موكله بدعوى ضد المدعى عليها برقم (٤/١٠٢٥) والمقيدة في المحكمة الإدارية بمنطقة عسير، وذلك بخصوص أرض مملوكة له بالصك رقم (٦٠) وتاريخ ١٤٠١/٦/٤هـ، وقد عملت المدعى عليها توسعة طريق (الطائف - أبها) ملحقةً الضرر بها، ثم صدر الحكم رقم (١٠٣/ذ/إ/١٩) لعام ١٤٣٠هـ بإلزام المدعى عليها بإزالة كافة الأضرار التي لحقت بمزرعة المدعي وفتح عبارات الماء المؤدية إليها وإقامة حاجز خرساني يمنع هبوط الردميات عليها. ثم تقدم موكله بخطاب رقم (٥٩٥٧/٠١) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠هـ من أجل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٥هـ إلى تاريخ إقامة الدعوى ولمدة (١١) سنةً، الأمر الذي يقضي بفوات منفعة الأرض من زراعة وغيره، ويطلب في ختام صحيفته إلزام المدعى عليها بقيمة المنفعة الفائتة طيلة السنوات السابقة. وبقيد تلك الصحيفة دعوى بالرقم المبين بصدر الحكم وإحالتها لهذه الدائرة تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء ٣٠ /٤/ ١٤٤٢هـ لنظرها، وأُشعر مُودع الصحيفة بالموعد عن طريق المحكمة، وتم إرسال الصحيفة للمدعى عليها وإبلاغها بالموعد بخطاب المحكمة رقم (٦٩٤٥٣/٤٢/٦٠٠/٨/٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢١هـ، المرفقة صورته بأوراق الدعوى، وفيها حضر وكيل المدعي

وأحال على صحيفة الدعوى، وعلى طلب موكله الوارد فيها، حاصراً دعوى موكله في المطالبة بأجرة المثل من تاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٣/١٨هـ. وبجلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٦/٢٠هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أن فرع وزارة النقل بمنطقة عسير لم تمتنع بل قامت بفتح عبارة تصريف الماء وتم الرفع للوزارة بدراسة عمل جدار استنادي على أن ينفذ مع استكمالات الطريق، أما ما يتعلق بإزالة الضرر من أرض المدعي فإنه عند قيام المقاول بإزالته تم منعه من قبل المواطنين؛ وعليه فإن المدعي يدعي بامتناع الفرع بينما في الحقيقة لديه خصومة مع بعض مجاوريه هم من كان السبب في المنع، وانتهى إلى طلبه رفض الدعوى. وبجلسة ١٤٤٢/٧/١٨هـ قررت الدائرة ندب شركة (...) للتقييم العقاري لإعداد تقرير الخبرة، وأصدرت قرارها بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ والذي يتضمن ما يلي: "الشخوص على الموقع وتقدير أجرة المثل السنوية اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/٣/١٨هـ، على أن تكون أجرة كل سنة مستقلة عن الأخرى، ويراعى في تقديرها تفاوت الأسعار واختلافها باختلاف الزمان على أن يقدم التقرير بشكل مفصل ودقيق، ويكون التقرير المطلوب محدداً به جميع النقاط السابقة التي طلبتها الدائرة مكتملةً، وللخبير في سبيل إنجاز مهمته معاينة الموقع والدخول فيه، والاطلاع على ما يحتاجه". وبتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ أودع الخبير تقريره لدى الدائرة، ثم عقدت الدائرة جلسةً في نفس اليوم وأفهمت فيها طرفي الدعوى بورود التقرير، وأن المبلغ الذي تم تقديره هو (١٦٨,٥١٩) مئة وثمانية وستون ألفاً وخمسمئة وتسعة

عشر ريالاً، عن المدة من تاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٣/١٨هـ، علماً بأن تقدير كل سنة يختلف عن السنة الأخرى حسب القوة الشرائية والقيمة السوقية لكل سنة حسبما تراه جهة الخبرة. وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى باستلام نسخة من التقرير من مقر المحكمة. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٩/١٥هـ أكدت الدائرة على ممثل المدعى عليها باستلام نسخته من مقر المحكمة. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى، رأت صلاحيتها للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطالب في الدعوى إلزام المدعى عليها بتعويضه بأجرة المثل من تأييد الحكم رقم (١٠٣/د/إ/١٩) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ وحتى تاريخ تقديم الدعوى في ١٤٤٢/٣/١٨هـ؛ وعليه فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة

التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، كما أن الدائرة نظرت الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، وحيث نصت المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن حق المدعي قد نشأ من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، وتبلغت المدعى عليها بمضمونه بالمعاملة رقم (٢٩٣٧) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢١هـ؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً لإقامتها خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر. وأما من حيث الموضوع، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يملك الأرض محل الدعوى بالصك رقم (٦٠) وتاريخ ١٤٠١/٦/٤هـ، كما أن المدعي صدر له حكم من هذه المحكمة برقم (١٠٣/د/إ/١٩) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٥هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية برقم (٨١٥/إس/٦) لعام ١٤٣١هـ، والقاضي بإلزام المدعى عليها بإزالة كافة الأضرار التي لحقت بمزرعة المدعي، وفتح عبارات الماء المؤدية إليها، وإقامة حاجز خرساني يمنع هبوط الردميات عليها، كما أنه لم يثبت للدائرة

قيام المدعى عليها بتنفيذ ما تضمنه الحكم تجاه أرض المدعي أو اتخاذ أي إجراء حيال ذلك. ولما كان من المقرر فقهاً أن تفويت المنافع على صاحبها يوجب ضمانها له على مفوتها، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "منافع الأموال إذا فاتت في يد عادية غصباً أو شراء فاسداً أو غيرهما تجب فيها أجرة المثل سواء استوفيت أو لا" (ص٥٨٠)، ولما كان يلزم لقيام المسؤولية في التعويض وتحققها وجوب تحقق أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، والدائرة وهي تتفحص أوراق الدعوى وتجري مضمون الأركان عليها، فأما ما يتعلق بركن الخطأ، فإن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر للمدعي والمكتسب القطعية، ويكفي امتناعها عن تنفيذ الحكم إثباتاً لخطئها إذ أنه يجب على الجهات الحكومية والوزارات تنفيذ الأحكام الإدارية القطعية كما هو وارد في الصيغة التنفيذية بعد اكتساب الحكم القطعية، لا سيما أن تنفيذ الحكم يعني ارتفاع وزوال الضرر بحق المدعي، وهو ما لم يتم؛ مما يعني تحقق ركن الخطأ في تصرف المدعى عليها. وأما ما يتعلق بركن الضرر، ولما كان الحكم القضائي الصادر للمدعي قد وضّح الأضرار الواقعة بحق مزرعته في حين أن المدعى عليها لم تقم برفعها وإزالتها، مما يعني ذلك أنها قد فوتت على المدعي مصلحة انتفاعه بمزرعته خلال المدة المطالب بها رغم اكتساب الحكم القطعية؛ مما يثبت معه ركن الضرر، كما أن العلاقة السببية جلية بينهما. فلكل ما سبق، وبما أن أركان المسؤولية التقصيرية في الدعوى الماثلة قد تحققت، ولما كان رفع الضرر وإزالته من الأمور التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، كما في حديث النبي صلى

الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وبما للدائرة من سلطة قضائية كاملة في بحث التعويض المستحق للمدعي، كونها الخبير الأول في ذلك، فقد قررت ندب شركة (...) للتقييم العقاري لإعداد تقرير عن التعويض المستحق لمزرعة المدعي، وتقدير أجرة المثل السنوية اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٣/١٨هـ وفقاً لما هو موضح في وقائع الدعوى، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى استحقاق المدعي مبلغاً قدره (١٦٨,٥١٩) مئة وثمانية وستون ألفاً وخمسمئة وتسعة عشر ريالاً عن المدة من تاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٣/١٨هـ، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير فإنها ترى سلامة النتيجة والمبلغ الذي تم التوصل إليه، وبه يزول الضرر عن المدعي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير بدفع مبلغ قدره (١٦٨,٥١٩) مئة وثمانية وستون ألفاً وخمسمئة وتسعة عشر ريالاً للمدعي (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.